

1501397-14.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2157705/2021 - 05º D.P.

OSASCO, 1532/2021 - 05º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RÔMULO VITOR CARVALHO DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ACAUA MULLER ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

1ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna-SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501397-14.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501397-14.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2157705/2021 - 05º D.P.

OSASCO, 1532/2021 - 05º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RÔMULO VITOR CARVALHO DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de RÔMULO VITOR CARVALHO DA SILVA e DIOGO MORAES RODRIGUES DA SILVA,

devidamente qualificados na denúncia, dados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal e DIOGO MORAES RODRIGUES DA SILVA como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material com o crime de roubo majorado, nos termos do artigo 69 do Código Penal, pois, no dia 10 de junho de 2021, por volta da 21h20min., na Rua Codorna, nº 5, bairro Jardim São Luiz, cidade e comarca de Ibiúna, agindo em concurso de agentes e com unidade de designios com mais um indivíduo não identificado, subtraíram, para todos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade de locomoção da vítima Marcos de Matos Silva, 01 (um) veículo Fiat/Toro Freedom AT, placas BZF5I19- Carapicuíba/SP, cor vermelha, 01 (um) televisor, marca LG, 40 polegadas, 01 (um) televisor, marca LG, 320 polegadas, 01 (um) videogame Playstation 4, com dois controles, 01 videogame XBOX 360 com dois controles, 02 (dois) fones de ouvido, 02 (dois) pares de tênis, marca Nike, 02 (duas) blusas, 02 (dois) lençóis, 01 (um) aparelho de telefone celular, 01 (um) relógio dourado, 01 (um) carregador de celular, 01 (uma) jaqueta, bens pertencentes à vítima Marcos de Matos Silva. Consta ainda que, em data incerta, contudo, entre os dias 22 de setembro de 2018 a 10 de junho de 2021, em horário e local incertos, DIOGO MORAES RODRIGUES DA SILVA adquiriu, recebeu e transportava, em proveito próprio ou alheio, o aparelho de telefone celular da marca Motorola, modelo Moto G5 Platinum, pertencente à vítima Iara Feliciano Melo, coisa que sabia ser produto de crime. Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02). Boletins de ocorrência (fls. 03/07 e 42/43). Auto de exibição, apreensão e avaliação (fls. 19/20 e 22/23). Auto de reconhecimento de objeto (fls. 21). Auto de reconhecimento de pessoa (fls. 24). Fotografia dos bens subtraídos (fls. 35). Recebida a denúncia em 07 de julho de 2021 (fls. 135/137), os réus foram pessoalmente citados (fls. 195 e 197) e apresentaram respostas à acusação (fls. 186/192 e 223/229).

Em audiência de instrução, testemunhas foram inquiridas (fls. 325/326). Em audiência de continuação, a vítima foi ouvida e após, os réus foram interrogados (fls. 462/464).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela total procedência da ação penal (fls. 462/464).

A Defesa dos réus requereu benesses quanto à fixação das penas. Ainda, pleiteou a absolvição referente ao crime de receptação imputado ao réu Diogo por ausência de provas (fls. 467/476).

É O RELATÓRIO.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade de ambos os crimes se encontra suficientemente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), dos boletins de ocorrência (fls. 03/07 e 42/43), do auto de exibição, apreensão e avaliação (fls. 19/20 e 22/23), do auto de reconhecimento de objeto (fls. 21), do auto de reconhecimento de pessoa (fls. 24), da fotografia dos bens subtraídos (fls. 35), bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa e recai sobre os acusados. Vejamos.

A vítima Marcos de Matos Silva narrou que duas semanas antes do crime, tomou a vacina do COVID e teve muita reação. No dia dos fatos, como ainda estava com reação, resolveu ir até o hospital. No trajeto, notou que tinha um carro Vectra a sua frente, desviando de buracos, mas achou normal. Dado momento, este veículo deu um "cavalo de pau" e parou a sua frente, ocasião em que 3 homens desceram e com uma arma em punho, já anunciaram o assalto. De pronto, já disse aos roubadores que eles poderiam levar o carro, mas eles responderam que queria ir para sua casa. Ficou desesperado porque em casa estava sua esposa e filhos pequenos. Assim que entraram no imóvel, os réus ameaçaram matar seus cachorros. Sua esposa e filhos foram levados para o quarto e lá ficaram amarrados. Ficou amarrado no sofá da sala. A todo momento, recebiam ameaças. Os assaltantes diziam que iriam cortar os dedos de seus filhos, matá-los e também matar sua esposa. Teve medo de sua esposa ser estuprada. Não deseja para ninguém o que passou durante o delito. Decorrido cerca de uma hora que os réus estavam em sua residência, eles colocaram todos os bens dentro de seu carro Toro e o levaram junto, apesar de seu pedido para ficar com os

filhos que estavam assustados. Foi colocado dentro da Toro com dois assaltantes e o terceiro assaltante foi conduzindo o carro Vectra, acompanhando-os. Após uns 3kms, os réus pararam e lhe mandaram descer e não olhar para trás, pois se olhasse, o matariam. Um vizinho conseguiu anotar a placa do carro e então a polícia conseguiu prendê-los na estrada. Reconheceu os dois réus na delegacia. Recuperou seu veículo Toro, mas batido e depois o vendeu. Seus dois filhos conseguiram soltar sua esposa, que ficou amarrada em casa. Seus filhos tinham na época, 8 e 14 anos. Não recuperou apenas os óculos de sol da esposa. Emocionado, respondeu que por conta do roubo, não mora mais na chácara, que era seu sonho e foi adquirido com muito trabalho, por anos. Seu filho ainda passa por tratamento psicológico por conta do trauma. Disse que acorda assustado, bem como sua esposa. Atualmente, vivem com medo. Declarou que após 3 horas do início do roubo, reconheceu os réus em solo policial. Descreveu o procedimento do reconhecimento realizado na delegacia, relatando que, primeiramente, foram lhe mostrado todos os seus bens e após viu os acusados, reconhecendo-os sem qualquer dúvida como sendo os autores do roubo.

O policial militar Leandro de Jesus Andrade relatou que foram informados via COPOM da ocorrência de um roubo em residência na região de Ibiúna. Disse que populares anotaram as placas e as características do veículo, circunstância que possibilitou, por meio de radares da rodovia, verificar que o referido veículo estava trafegando em direção a Osasco, além de ter placas desta cidade. Como estavam em patrulhamento pela região de Osasco, logo o localizaram e abordaram os réus. No interior do carro, estavam os bens subtraídos. Na oportunidade, em princípio, os acusados negaram o crime, aduzindo que estavam fazendo uma mudança, mas como já tinham informações acerca do roubo, questionaram-nos e então eles confessaram o delito. Os réus estavam em um carro Vectra e somente estavam os dois. Quanto ao celular encontrado no console, somente na delegacia constataram que era objeto de crime. O também policial militar Tiago de Sousa Lopes apresentou a mesma versão de seu colega de farda Leandro. Acrescentou que a informação irradiada via COPOM dava conta de um roubo à residência no qual a vítima havia sido levada juntamente com os bens subtraídos. Num primeiro momento, os acusados disseram que estavam fazendo uma mudança, mas logo depois confessaram o crime. Não foi localizada nenhuma arma de fogo no veículo, mas no console, encontraram um celular.

A testemunha de defesa Rosimeire Lourdes Lauro Pereira declarou que foi casada com um tio do réu Rômulo. Afirmou que não presenciou nada dos fatos. Conhece Romulo desde quando ele nasceu. O acusado trabalhava em uma borracharia.

Weverton dos Santos Pereira, testemunha de defesa, disse nada saber acerca do crime. Contou que Rômulo foi seu colega em uma empresa e ocupava o cargo de operador de máquina e posteriormente, motorista. O acusado sempre teve um bom comportamento profissional.

Interrogado, o réu Diogo Moraes Rodrigues da Silva contou que no ano de 2018 conheceu "Neguinho" no CDP de Cerqueira César. Estava em uma cela e foi obrigado por "Neguinho" a esconder drogas, mas no dia seguinte, essa droga foi encontrada e então ficou devendo R\$ 14.000 (catorze mil reais). Em 2019 saiu em condicional e começou a trabalhar registrado. Após, foi procurado por "Neguinho" que lhe cobrava a dívida, ameaçando-o de morte. Certo dia, "Neguinho" foi até seu emprego e então pediu demissão para dar seu acerto a ele, mas mesmo assim, não conseguiu quitar a dívida e por tal razão, foi obrigado a participar do assalto. Negou que tenha amarrado ou agredido alguém durante a execução criminosa, nem mesmo ameaçou de cortar dedos das crianças. Foi "Neguinho" o mentor do crime e ele ficou com a arma, sendo que após o roubo, ele ficou em Ibiúna. Declarou que iriam entregar os bens em um endereço indicado por "Neguinho".

O acusado Rômulo Vitor Carvalho da Silva declarou que foi chamado por "Neguinho" para participar do roubo. Disse que estava precisando de dinheiro e por isso aceitou. Afirmou que não amarraram ninguém, não foram agressivos e não proferiram nenhuma ameaça, sendo que deixou a mulher com os filhos no quarto. Contou que receberam a informação de que a vítima tinha dinheiro guardado na casa. Participou do crime porque tinha carro e precisavam de veículo para a execução, ou seja, agiu como "cavalo". Ficou de canto, apenas observando. Levaram a vítima com eles, mas deixaram-no perto de sua casa, para que ele conseguisse voltar. Afirmou que era

"Neguinho" que estava armado.

Pois bem.

Após instrução processual não há dúvidas de que os réus praticaram o crime de roubo que lhes é imputado. O depoimento da vítima e das testemunhas são coesos e harmônicos entre si, deixando patente a sucessão dos eventos.

Elas expuseram com clareza os fatos e não surgiram circunstâncias que pusessem em dúvida a autenticidade de suas palavras. Além disso, os inquiridos jamais tiveram a isenção posta em dúvida, sendo certo que nada veio em desabono dos relatos e inexistiu indício de que qualquer dos ouvidos tinha interesse em prejudicar os réus. Ademais, as palavras dos agentes estatais, que apreenderam os réus em flagrante, encontraram com eles a res furtiva e ouviram suas confissões, guardam conformação com o restante da prova, razão pela qual inexistem quaisquer motivos para suspeitar de suas credibilidades.

Nem se diga que a condenação não pode basear-se na palavra dos policiais, já que estes testemunhos podem e devem ser aceitos como prova idônea, salvo quando evidente alguma situação ou circunstância que indique o contrário.

Neste sentido, cita-se: "É inaceitável a preconceituosa alegação que o depoimento de policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório." (TACrimSP, RT, 530/372). No mesmo sentido: TACrimSP, Acrim 795.471, RJDTACrim 18/80, TJSP, Acrim 165.319, RT 714/349.

Desse modo, sendo suas versões irretorquíveis, merecem acolhimento com a validade probatória ordinária.

No mais, poucas horas após a ocorrência do crime, a vítima reconheceu os réus, sem qualquer dúvida, como sendo dois dos três roubadores.

Ainda, apesar dos acusados não confessarem o crime de roubo, vez que disseram que não agrediram, amarraram ou ameaçaram qualquer pessoa durante a execução criminosa, diante do forte, consistente e fidedigno relato da vítima, restou comprovada a conduta extremamente agressiva perpetrada pelos réus. Há de se ressaltar que a vítima apresentou, em juízo, o mesmo depoimento dado em solo policial (fls. 12), na data do crime, oportunidade em que disse: "Que os suspeitos foram com a vítima até a sua residência, quando exigiram dinheiro, ameaçando todos de morte e os amarrando (...) Que a todo momento os indivíduos o ameaçavam de morte afirmando que iriam matar sua esposa, cortar os dedos das crianças".

Além do mais, os assaltantes utilizaram-se de arma de fogo, o que já é suficiente para a caracterização do roubo, em razão do temor implícito que o objeto altamente letal incute a qualquer pessoa, não sendo necessário proferir ameaças verbais para tanto. Porém, cumpre ressaltar que este não é o caso dos autos, tendo em vista que, mesmo em posse da arma de fogo e superioridade numérica, os réus amarram e ameaçaram o ofendido.

Assim, está cabalmente demonstrada a prática do crime de roubo, não havendo em se falar em desclassificação para o delito de furto.

Na mesma esteira, não restam dúvidas de que os acusados roubaram a vítima, agindo em concurso de agentes entre si e com um terceiro não identificado e, sem nenhuma necessidade para a consumação do roubo, mantiveram o ofendido sob suas ordens, restringindo sua liberdade por prazo razoável. Por tais razões, configuradas estão as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V, do CP. Do mesmo modo, a vítima declarou que um deles portava arma de fogo, devendo ser reconhecida a causa de aumento de pena descrita no artigo 157, §2º-A, inciso I, do CP. Anote-se que a jurisprudência entende pela configuração da causa de aumento de pena mesmo sem a apreensão do armamento.

Ademais, o emprego da arma é circunstância objetiva do crime e, porquanto, comunica-se aos autores, independentemente de sua efetiva utilização pelos agentes.

"O emprego de arma é circunstância objetiva que agrava o roubo e, portanto, comunica-se ao coautor, logo, demonstrado, por meio de prova insofismável, o concurso armado de dois agentes na prática de subtração patrimonial, a falta de identificação de qual deles teria feito uso da única arma apreendida não os exime

de responsabilidade" (RJDTACRIM-SP14/140).

Por fim, a imputação quanto ao crime de receptação praticado pelo réu Diogo também deve ser julgada procedente.

Em que pese a vítima não ter sido ouvida em juízo, há provas suficientes da materialidade e autoria delitiva. Às fls. 42/43, encontra-se o boletim de ocorrência registrado pela ofendida, no qual relata ter sido vítima de roubo, oportunidade em que os assaltantes levaram seu celular. Às fls. 19, tem-se o auto de exibição e apreensão do celular da vítima encontrado em poder do acusado Diogo. Logo, considerando que Diogo não apresentou qualquer versão para estar em posse de objeto proveniente de crime, verifico que a receptação está configurada.

Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Comprovadas autoria e materialidade, a condenação é medida de rigor.

Passo a dosar as penas.

- DO RÉU RÔMULO:

Na primeira fase, atento aos preceitos do artigo 59, do Código Penal, constato que há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. As circunstâncias do crime extrapolam o normal para o tipo, eis que os réus abordaram a vítima na rua, oportunidade em que esta ofereceu seu veículo, um carro de alto valor, para que eles levassem, mas mesmo assim, os acusados resolveram se dirigir até a residência do ofendido, aterrorizando com graves ameaças sua esposa e seus dois filhos menores, na época, com 8 e 14 anos. Ainda, as consequências do delito são extremamente graves, vez que foi praticado com grande terror psicológico, com ameaças de cortes de partes do corpo, o que resultou em traumas de difícil superação, em especial para a criança, filho da vítima, que até os dias atuais passa por tratamento psicológico. Por tais razões, aumento a pena-base em 1/5 e a fixo em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes. Consigno que o réu não confessou a prática do crime de roubo, afirmando que não houve agressão ou ameaça. Na última fase, pela incidência das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, ambos do Código Penal, elevo a pena em 3/8 (três oitavos), fixando-a 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Por fim, por força do manejo de arma de fogo, elevo a pena em 2/3, sendo certo que a exasperação deve ocorrer de forma sequencial, para que as causas de aumento de pena anteriormente mencionadas não sejam absorvidas e desconsideradas, o que ofenderia o princípio da isonomia.

Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobre as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 3. Agravo regimental improvido". (AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 29/08/2019).

Logo, torno a pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão, mais o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. Tendo em vista a ausência de elementos para avaliar a capacidade financeira do réu, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

- DO RÉU DIOGO:

Do crime de roubo:

Na primeira fase, atento aos preceitos do artigo 59, do Código Penal, constato que há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. As circunstâncias do crime extrapolam o normal para o tipo, eis que os réus abordaram a vítima na rua, oportunidade em que esta ofereceu seu veículo, um carro de alto valor, para que eles levassem, mas mesmo assim, os acusados resolveram se dirigir até a residência do ofendido, aterrorizando com graves ameaças sua esposa e seus dois filhos

menores, na época, com 8 e 14 anos. Ainda, as consequências do delito são extremamente graves, vez que foi praticado com grande terror psicológico, com ameaças de cortes de partes do corpo, o que resultou em traumas de difícil superação, em especial para a criança, filho da vítima, que até os dias atuais passa por tratamento psicológico. Ademais, verifico que o acusado possui maus antecedentes (autos nº 0035242-28.2007.8.26.0405 – fls. 185). Por tais razões, aumento a pena-base em 1/4 e a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Consigno que o réu não confessou a prática do crime de roubo, afirmando que não houve agressão ou ameaça. Por outro lado, verifico que o réu é duplamente reincidente, inclusive específico (autos nº 0084988-13.2014.8.26.0050 e autos nº 0018574-35.2014.8.26.0405 – fls. 183/184). Logo, exaspero sua reprimenda em 1/5, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Na última fase, pela incidência das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, ambos do Código Penal, elevo a pena em 3/8 (três oitavos), fixando-a 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Por fim, por força do manejo de arma de fogo, elevo a pena em 2/3, sendo certo que a exasperação deve ocorrer de forma sequencial, para que as causas de aumento de pena anteriormente mencionadas não sejam absorvidas e desconsideradas, o que ofenderia o princípio da isonomia.

Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobre as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 29/08/2019).

Logo, torno a pena definitiva do crime de roubo em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais o pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

Do crime de receptação:

Na dosagem da pena, observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui maus antecedentes (autos nº 0035242-28.2007.8.26.0405 – fls. 185), razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Por outro lado, verifico que o réu é duplamente reincidente, inclusive específico (autos nº 0084988-13.2014.8.26.0050 e autos nº 0018574-35.2014.8.26.0405 – fls. 183/184). Logo, exaspero sua reprimenda em 1/5 e a fixo em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição de pena. Desse modo, estabeleço a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Tendo em conta que a prática dos delitos se deu mediante condutas múltiplas, verifico a ocorrência do concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, de forma que as penas impostas devem ser somadas, chegando-se ao total da reprimenda corporal de 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais o pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. Tendo em vista a ausência de elementos para avaliar a capacidade financeira do réu, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Ante o exposto, e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o faço para CONDENAR:

a) RÔMULO VITOR CARVALHO DA SILVA (RG nº 53.202.358), por infração ao disposto no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprido no

regime inicial fechado, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, com correção monetária do momento da execução do fato criminoso e b) DIOGO MORAES RODRIGUES DA SILVA (RG nº 42.714.951), por infração ao disposto no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I e no artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprido no regime inicial fechado, além do pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, com correção monetária do momento da execução do fato criminoso.

Os réus não têm o direito de apelar em liberdade. Primeiro, porque responderam ao processo presos. Seria um contrassenso soltá-los após decisão condenatória. Ainda, em virtude do regime inicial estabelecido, pela quantidade da pena imposta e também para assegurar a aplicação da lei penal, eis que após a condenação há sério risco dos condenados de se furtarem ao cumprimento da pena aplicada, devendo eles permanecerem recolhidos às prisões em que se encontram. No mais, verifico que permanecem íntegros os requisitos autorizadores da prisão preventiva, dadas as circunstâncias do caso concreto, em especial a extrema violência usada pelos acusados na execução do crime.

Custas pelos réus, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do § 9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado o art. 12, da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Ibiuna, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA